

KUPNÍ SMLOUVA

SMLUVNÍ STRANY

Prodávající: Eva Procházková

Kupující: Karel Zeman

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

Sjednaná částka: 45 000 Kč

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY	str. 3
III. KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY	str. 3
IV. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PRODEJE	str. 4
V. PROHLÍDKA, PŘIJETÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY	str. 4
VI. ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ	str. 4
VII. PROHLÁŠENÍ O VLASTNICTVÍ A BEZDLUHOVOSTI	str. 4
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 5

PREAMBULE

Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavírána podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Prodávající: Eva Procházková, nar./IČO: 7. 7. 1972, bytem/sídlo: Nádražní 18, České Budějovice, 370 01

Kupující: Karel Zeman, nar./IČO: 14. 3. 1990, bytem/sídlo: Polní 33, Jihlava, 586 01

II. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající se touto smlouvou zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k: Notebook Apple MacBook Pro 14" (2023), sériové číslo: C02XXXXXXX, v dobrém stavu..

Prodávající prohlašuje, že je oprávněn předmět prodeje převést a že na něm nevážnou práva třetích osob, zástavní právo, věcné břemeno ani jiné omezení dispozice, o němž by prodávající věděl.

Kupující se zavazuje předmět koupit a zaplatit za něj kupní cenu.

III. KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 45 000 Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc).

Kupní cena bude uhrazena v hotovosti při podpisu smlouvy / předání předmětu prodeje. Strany berou na vědomí, že platba v hotovosti nad 270 000 Kč je dle zák. č. 254/2004 Sb. vyloučena.

Vlastnické právo k předmětu prodeje přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, není-li dohodnuto jinak.

IV. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PRODEJE

Prodávající se zavazuje předat předmět prodeje kupujícímu dne 15. 7. 2026 na adrese: neuvedeno.

O předání bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Prodávající předá kupujícímu veškerou dokumentaci a příslušenství náležející k předmětu prodeje.

V. PROHLÍDKA, PŘIJETÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Kupující prohlašuje, že před podpisem smlouvy měl možnost předmět prodeje prohlédnout. Vady zjištěné při přiměřené prohlídce nelze uplatnit jako vady skryté (§ 2104 OZ).

Kupující je povinen předmět při převzetí zkontrolovat a zjevné vady oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu (§ 2104 OZ).

Prodávající upozornil kupujícího na tyto jemu známé vady předmětu prodeje: Drobné škrábance na krytu, jinak plně funkční.. Kupující tyto vady bere na vědomí a kupní cena je s ohledem na ně sjednána.

Prodávající poskytuje kupujícímu smluvní záruku za jakost v délce 12 měsíců ode dne předání, přesahující zákonný rámec. V záruční době odpovídá prodávající za to, že předmět prodeje bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou.

VI. ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Prodávající poskytuje kupujícímu smluvní záruku za jakost v délce 12 měsíců od převzetí věci, nad rámec zákonné odpovědnosti za vady.

V záruční době prodávající odpovídá za to, že předmět prodeje: (a) má vlastnosti sjednané smlouvou a obvyklé pro daný typ věci, (b) odpovídá nabídce a popisu při prodeji, (c) není zatížen právy třetích osob, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Kupující má právo na bezplatnou opravu, výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny, nebo – je-li vada podstatným porušením smlouvy – na odstoupení od smlouvy (§ 2106 OZ).

Reklamací je kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího. Proávající se zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení a kupujícího o výsledku písemně informovat.

VII. PROHLÁŠENÍ O VLASTNICTVÍ A BEZDLUHOVOSTI

Prodávající prohlašuje, že:

- a) je výhradním vlastníkem prodáváného předmětu a je oprávněn s ním nakládat,
- b) předmět prodeje není zatížen zástavním právem, věcným břemenem, leasingem ani jinými právy třetích osob, pokud není výslovně uvedeno jinak,
- c) na předmět prodeje neváže žádné soudní rozhodnutí, exekuční příkaz ani jiné omezení dispozičních práv,
- d) předmět prodeje nepochází z trestné činnosti.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; prodávající a kupující obdrží po jednom stejnopisu.

Jakékoli změny jsou platné pouze ve formě písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

Neplatnost jednotlivého ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění nepeněžitých povinností způsobené vyšší mocí (vis maior), tj. událostí mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou (§ 2913 odst. 2 OZ). Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

IX. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

(vlastnoruční podpis)

PRODÁVAJÍCÍ

KUPUJÍCÍ

Smlouva nabývá platnosti podpisem prodávajícího a kupujícího. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO KUPNÍ SMLOUVU

- Při předání věci sepište zápis o stavu (zejména u použitého zboží).
- Uschovejte doklady o úhradě kupní ceny (potvrzení o platbě, výpis z účtu).
- U spotřebitelské koupě informujte kupujícího o reklamačním postupu.

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

- Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
- Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
- Data narození / IČO jsou bez překlepů
- Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
- Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
- Datum účinnosti smlouvy je správné
- Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
- Platební podmínky jsou jasné a úplné
- Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
- Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
- Způsob řešení sporů je uveden
- Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
- Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
- Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO KUPNÍ SMLOUVU:

- Předmět prodeje je přesně identifikován
- Stav věci je popsán (známé vady, opotřebení)
- Kupní cena a způsob úhrady jsou jednoznačné
- Záruka a reklamační podmínky jsou ujasněny